

tätäkin vähemmän, jos lainkaan.⁶⁶⁶ Lisäksi monet asemakaavoista ovat vanhentuneita, eikä etenään alkuperäisissä tai monissa ennen maankäyttö- ja rakennuslakia laadituissa asemakaavoissa ole otettu huomioon suojelua. Haastatellut toteavat, ettei kunnilla kuitenkaan välttämättä ole resursseja tai tahtoakaan asemakaavoittaa alueitaan tai päivittää vanhentuneita asemakaavoja. Siihen ei myöskään kannusteta tai veloiteta.

ne rakennuksethan on tavallisesti sillä alkuperäisellä asemakaavalla, että eihän niinku kaupungin kannata laittaa resursseja suojeluasemakaavoihin, koska ne on työläitä ja niillä ei saada lisärakennusoikeutta, päinvastoin. Kaupungeilla ei tavallaan ole intressejä tehdä niitä suojeluasemakaavoja ja tää on yksi iso, iso ongelma (H14).

Tilanteessa, jossa kunta ei halua laatia asemakaavaa tai päivittää vanhentunutta asemakaavaa, maakunta- tai yleiskaavoituksen yhteydessä tunnistetuilla suojeluarvoilla ja kyseisten kaavojen suojelumääräyksillä ei oikeuskäytännön mukaan ole juridista painoarvoa.⁶⁶⁷ Tällöin purkamiselle ei katsota olevan estettä. Poikkeuksen saattaa muodostaa tilanne, jossa kyse on valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä (RKY). Näitä alueita koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joilla voi olla joissain tapauksissa vaikutusta, mutta ei välttämättä. Tämän tyyppisen asian päätyessä korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn, ratkaisuun saatetaan päätyä tiukankin äänestystuloksen perusteella.⁶⁶⁸ Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden suojaa kulttuuriympäristön arvoille ei siten ole helppoa etukäteen arvioida.

Suojeluesityksiä tehdään ja hyväksytään vielä huomattavasti asemakaavasuojelua harvemmin lailla rakennusperinnön suojelusta, vaikka esityksen voi tehdä paitsi kulttuuriympäristöviranomaisen myös aiheita edistävää kansalaisjärjestö ja monet muutkin tahot.

rakennusperintölaki on semmonen pätevä väline, mutta meidän ELY ei ole nyt 5 vuoden aikana, ei ole tainnut kyllä pidemmälläkään aikavälillä tehdä omia esityksiä, ei ole tehnyt pitkään aikaan, ja laittanut aluille jotakin asioita. Ja tuota meille tulee myös aika harvoin näitä esityksiä. (H4)

Haastatteluissa yhtenä syynä lain vähäiselle käytölle nähdään, että rakennussuojelupäätöstä voi seurata korvausvelvollisuus suojelusta, mikäli se ylittää normaalin, kaikkia kiinteistöjä koskevan kunnossapitovelvoitteen. Käytännössä korvauksia ei ole maksettu kuin ilmeisesti kerran koko lain olemassaolon aikana.

⁶⁶⁶ Gispo Oy 2019. Rakennetun ympäristön tilannetieto-raportti. Raportin mukaan tarkkaa tietoa kaavojen vanhentuneisuudesta ei ole saatavissa.

⁶⁶⁷ Kaavojen suojelumääräyksistä vain asemakaavan suojelumääräys on juridisesti merkittävä purkamislupia myönnettäessä. Vaikka myös maakuntakaavassa ja yleiskaavassa voi antaa suojelumääräyksiä, on niillä merkitystä vain siinä vaiheessa, kun laaditaan asemakaavaa, jolloin ylemmän kaavatason määräys saatetaan ottaa huomioon tarkemman tason kaavaa laadittaessa. Oikeuskäytännön mukaan maakuntakaavan tai yleiskaavan suojelumääräykset eivät ole esteenä purkamisluvan myöntämiselle. Ks. KHO:2021:185: *Vastikään hyväksytyillä maakuntakaavalla ei ollut välittömiä oikeusvaikutuksia arvioitaessa kysymyksessä olevan purkamisluvan myöntämisedellytyksiä.*

⁶⁶⁸ KHO:2021:185 purkuluvan myöntämiselle ei ollut estettä, vaikka rakennuksilla oli -- merkittävää valtakunnallista kulttuurihistoriallista arvoa osana RKY-kohteeseen sisältyvää tehdasaluetta ja samalla tämän laajan RKY-kohteen aluekokonaisuutta. Toisaalta asiassa oli osoitettu, että teollisen toiminnan loputtua rakennusten kunto oli merkittävästi heikentynyt. Päätöksestä on äänestetty 5–4.